Capituli Antverpicnsù privilegia infir- mat in iis , quae exemptionem a iio- risdiclione episcopi ordinarii con- ccrmtnt '.

Gregorius Papa XIV, ad futuram rei memoriam. · Latin

XXXII.

Capituli Antverpicnsù privilegia infir- mat in iis , quae exemptionem a iio- risdiclione episcopi ordinarii con- ccrmtnt '.

1 E.\ Regest. iu Secret. Brevium.

Ad. C. 1591 GREGORIUS XIV PP. 455 An. C. 1591

Gregorius Papa XIV,

ad futuram rei memoriam.

Inter caelera, qiiae intmnis e\oi>taiiiiis afteclibus , id unum esl ul iiiter praela- los eorumque subditos charitatem con- cordia nulriat, et pacem charilatis fìrmet amaenilas.

C.ipilnl.i an liqiu privilegio exemiilionis ; iiirisdirtiMnc e

§ 1. Alias siquidem , cum dilecli filii decanus et Capitulum ecclesiae Antver- piensis, ratione quorumdam privilegio- rum in eorum favorem a felicis recor- dationis Alexandre VI, Leone X, Adriano etiam VI, praedecessoribus nostris, an- tequam dieta ecclesia, quae tunc colle- giata et dioecesis Cameracensis erat , in cathedralem erecta extitisset, emanato- rum seu approbalorum, amplialorumseu innovatorum , non solum exemptionem a iurisdictione, visilatione, correclione et omnimoda superioritale moderni et prò tempore existentis episcopi Anlverpien- sis , seque immediate Sedi Aposlolicae subiectos, verum etiam iurisdictionem in universum clerum Antverpiensem , tam in civilibus, matrimonialibus et crimina- libus causis, quam in facultate a casibus episcopo reservatis absolvendi et conce- dendi litteras dimissoriales, necnon forsan

Episcopo vero suhlata fuisse per crertionein in oalhedrak'in conlendentibiis;

pluribus aliis. Et modernus episcopus privilegia huiusmodi, si quae ipsi deca- nus et Capitulum haberent, ut praefertur, per erectionem praediclae ecclesiae in cathedralem, postmodum a piae memo- riae Paulo Papa IV, etiam praedecessore nostro, factam, de medio sublata et abro- gata fuisse praetenderent , causaeque et praetentiones et controversiae huiusmodi, de communi partium consensu venera-

Causa primuni commìssa est nuncio aposto- lico;

bili fralri nostro episcopo Caiacensi, no- stro et dictae Sedis in illis parlibus nun- tio , coraponendae , commissae fuissenl ; et ipse episcopus nuntius, iuribus amba- rum partium huiusmodi per eum dili- genter visis, acla desuper emanata et gesta ad recolendae memoriae Sixlum Papam V, similiter praedecessorem no- strum, et Sedem praedictam transmitti et

Mot con{(re- gationi Concilii.

perferri curasset ; idemque Sixtus prae- deccssor negotium huiusmodi veneralu- libus fratribus nostris S. R. E. super in- terpretatione Concilii Tridentini deputatis cardinalibus , audiendum et cognoscen- dum et fine debito terminandum com- misisset; praedicti cardinales, visis dili- genter iuribus praedictis, nec non advo- catis et procuratoribus partium hinc inde sufficienter auditis, causaque mature et prout decebat diligenter accurateque discussa, et in utramque partem exami- nata, censuerunt pristina quondam colle- giatae ecclesiae, quae postea, ut prae-

Quae censuit dieta privilegia non suffragari quoad exem- ptionem a iu- risdictione Or- dinarli.

fertur , in cathedralem Antverpiensem erecta est, privilegia Capitulo antedicto contra episcopi Antverpiensis iurisdictio- nem non amplius sulYragari in iis quae concernunt iurisdictionem ipsius episcopi, et praesertim in casibus , in quibus iu- risdictio ipsi episcopo a Concilio Triden- tino tributa est. Et nihilominus praedicti decanus et Capitulum , praemissis non contenti, ad eumdem Sittum praedeces- sorem et Sedem praedictam de novo re- cursum habentes, praedictum negotium de novo ipsis cardinalibus audiendum et examinandum committi obtinuerunl; car- dinalesque praedicti in decisis remanen- tes, secundo prò episcopi Antverpiensis iu- risdictione, ita, ut praefertur, censuerunt; ac tandem, ne aliqua decano et Capitulo antedictis ulterius litigandi rcmaneret oc- casio, iidem cardinales, tertio negotium praedictum reassumentes , unanimi con- sensu iu eamdem, ul praefertur, devene- runt sententiam.

Gregorius ita- que iinposito parlibus siien-

§ 2. Cum autem nos, aequitate pensata, iure ducamus providendum ut quae ipsi cardinales magna cum maturitate et stu- dio tribus distinctis vicibus desuper cen- suerunt, debitae exequutione dcmanden- tur, tolius litis ac differentiarum et prae-

An. G. 1591 456 BULLARIUM ROMANUM An. C. 1591

tensionishuiusmodistalum, necnon causae et cansarum merita, ac moderni episcopi et decani ac capituli praedictoriim iura, nec non singulorum praediclorum privi- legiorum eisdem decano, Capilulo et ec- clesiae quomodolihet per praediclos Ro- manos Ponlifices praedecessores nostros concessorum veriores, etiam totos, teno- res praesentibus prò piene et snfTicienter expressis habentes, causam et causas seii

differentias et praetensiones praedictas universas , super praemissis latius de- ductas , tam coram praedicto episcopo Caiacensi et cardinalibus praediclis, quam aliis quibuscumque iudicibus, ordinariis ac delegatis , in Romana Curia et extra eam et ubilibet pendentes, in quibuscum- que statu et terminis reperianlur, harum serie ad nos avocantes, literaque et lites huiusmodi penitus extinguentcs, perpe- tuumque super bis decano , Capitulo et illius singularibus personis et canonicis et aUis colliligantibus praedictis silentium imponentes, ac eis super praedictis os claudentes, de Consilio eorumdem cardi- nalium, quibus et nos huiusmodi nego- tium videndum etnobis referendum com- misimus, tenore praesentium, dicimus et

Dieta privile- già inlìrmat in iis quae conccr- nunt exemptio- ncm a iiiris.ìi- elione Oruina- ■■»●

dcclaramus: pristina quondam collegiatae ^ * "^ . ecclesiae , quao postea , ut praefertur, m / i i /a cathedi'alem Anlverpiensem erecta est , ' privilegia Capitulo antedicto contra epi- scopi Anlverpiensis iurisdictionem non amplius suffragari in iis quae concernunt iurisdictionem ipsius episcopi, et praeser- tim in casibus, in quibus iurisdictio ipsi episcopo a Concilio Tridentino tributa est; illaque revocata, cassata, irrita et annullala decernimus.

iiui^'m'' e*^)l- scopi sui man- data exequalur;

I 3. Mandanles eisdem decano et Ca- P''^^'" quatonus dicto episcopo, tamquam p^f,.} gt paslori animaruui suarum , humi- * » ' liter intendentes ac exhibentcs sibi obe- dientiam et reverentiam debitas, eius sa- lubria monita et mandata suscipiant hu- militer, et efficaciter adimplere curent; alioquin sententiam, quam rite tulerit in contumaccs, ratam habebimus, et facie- mus, auctoreDomino, ustjue ad satisfactio- nem condignam inviolabililer observari.

sicque ubiiibet defuiiri mandai.

« 4. Sicciue in praemissis et supradiclis omnibus et singulis ab omnibus censeri, ' ., ' . ,. , ., . ac ita et non aliter per praedictos et quo- scumque alios iudices , etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales , etiam de latere legatos, su- blata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctorilate, iudicari et diffiniri debere ; irrilum quoque quicquid , quavis aucto- ritate, scienler vel ignoranter, contigerit attenlari, decernimus.

Ejeqnuioves huiusce consti- imionis depu-

S 5. Et nihilominus venerabilibus fra- tribus nostris archiepiscopo Mechliniensi, , . . . et Boscoducensi ac Gandavensi episcopis per praesentes praecipimus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis con- tenta huiusiiiodi , ubi et quando opus fuerit, ac quolies prò parie moderni et prò tempore exislentis episcopi Antver- piensis praedicti fnerint requisiti, solemni- ter publicantes, eique efficacis detensionis praesidio assistentes , faciant auctorilate nostra a decano et Capitulo praediclis et omnibus aliis, quos eaedem litterae et in eis contenta quomodolibet concernunt et concernentinfuturum, inviolabililer, per- petuo et firmiter observari; non permit- lentes modernum et prò tempore existen- tem Anlverpiensem episcopum desuper per decanum et Capitulum praedictos seu aliquem ex illis quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et re- belles per sententias , censuras et penas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facli remedia , appollalione postposita , compescendo ; nec non legitimis super bis habendis, servatis processibus, sen- tentias , censuras et poenas ipsas etiam

iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii sae- cularis.

I 6. Non obstantibus litis pendentiis , et Alexandri, Adriani et Leonis piaede- cessoruni noslronim privilegiis desiiper emanatis, quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specìalis , specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausu- las generales idem importantes, mentio et quaevis alia expressio habenda , ani aliqua exquisita forma ad hoc servanda fore(, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insere- renlur, praesentibus prò expressis ha- bentes, auctoritate et tenore praedictis , specialiter et expresse derogamus, con- trariis quibuscumque. Aut si decano, Ga- pitulo et aliis personis ecclesiae huius- modi vel quibus abis communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentioncm.

Fiiiem tran suraptis aildit.

§ 7. Volumus autem quod praesentium transumptis, etc.

Dalum Romae in Monte Quirinali, sub annulo Piscatoris, die xx iulii mdxci, ponlificatus nostri anno i.

Dal. die 20 iulii 1591, poni. an. i.

Source. Open the source witness. 1865 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-09, 1865-turin-bullarium-volume-09-latin. Source-derived reading-order LF lines 54196-54497. Exact scan leaf bounds 482-485; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:38:56Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.